



REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ CYBER COVER SP. Z O.O. ORAZ OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.09.2026

1. Postanowienia Ogólne

1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2024 r., poz. 1513, t.j.) Cyber Cover spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, przy ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000566636, NIP: 5342506260, REGON: 362024974, kapitał zakładowy: 854 900,00 zł ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej Regulaminem, i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

1.2. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Cyber Cover sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu za pośrednictwem Serwisu <http://www.cybercover.pl>, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego. Regulamin został zaprojektowany w celu dostosowania oferty Cyber Cover do specyficznych potrzeb różnych grup przedsiębiorców, w tym podmiotów zobowiązanych do spełniania wymogów wynikających z przepisów o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

1.3. Korzystanie z Serwisu i Portalu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich warunków określonych w niniejszym dokumencie. Akceptacja Regulaminu następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru w procesie rejestracji oraz potwierdzenie zapoznania się z jego treścią. Użytkownik potwierdza, że miał możliwość zapoznania się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Usług oraz że rozumie jego postanowienia.

1.4. Cyber Cover może świadczyć Usługi również za pośrednictwem innych podmiotów. Zasady współpracy pomiędzy Cyber Cover a tymi podmiotami regulują odrębne umowy handlowe i nie wpływają na prawa ani obowiązki Użytkownika wynikające z niniejszego Regulaminu. Użytkownik zawiera Umowę bezpośrednio z Cyber Cover niezależnie od tego, czy dostęp do Platformy uzyskał za pośrednictwem Cyber Cover czy innego podmiotu współpracującego. Podmioty te nie są

stroną Umowy zawieranej między Użytkownikiem a Cyber Cover.

1.5. Cyber Cover stosuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do poziomu ryzyka oraz charakteru świadczonych usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi praktykami bezpieczeństwa informacji. Stosowanie tych mechanizmów kontroli przez Cyber Cover stanowi element należytej staranności w zakresie bezpieczeństwa świadczonych Usług i jest komplementarne wobec wymogów wynikających z RODO, w szczególności art. 32 RODO dotyczącego bezpieczeństwa przetwarzania. Cyber Cover regularnie dokonuje przeglądu stosowanych środków bezpieczeństwa i aktualizuje je w miarę rozwoju technologii oraz zmieniającego się charakteru zagrożeń.

2. Definicje

2.1. Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

1) **Usługodawca/Cyber Cover** – Cyber Cover spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, przy ulicy gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000566636, NIP: 5342506260, REGON: 362024974, której kapitał zakładowy wynosi 854 900,00 PLN;

2) **Serwis** – grupa powiązanych ze sobą stron internetowych prowadzonych przez Cyber Cover, udostępnionych w sieci w domenie: cybercover.pl, zawierający m.in.: stronę www z informacjami o usłudze, proces zakupu, w którym zostają zbierane dane, oświadczenia i zgody, Portal Klienta oraz Panel Dostawcy;

3) **Portal Klienta/Portal** – stworzona przez Cyber Cover zorganizowana platforma informatyczna, dostępna w Serwisie, podłączona do sieci globalnej, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz realizację

operacji handlowych przez Internet, przez który Cyber Cover realizuje Usługi;

4) **Regulamin** – niniejszy regulamin.

5) **Użytkownik** – oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu, w tym jako reprezentant Klienta lub Dostawcy;

6) **Klient** – oznacza przedsiębiorcę niezależnie od formy prawnej prowadzenia działalności, na rzecz którego realizowane są przez Cyber Cover Usługi, w imieniu którego działa Użytkownik;

7) **Dostawca** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która uzyskała dostęp do Platformy w wyniku zaproszenia skierowanego przez podmiot korzystający z Usługi Cyber Cover w celu przeprowadzenia oceny cyberbezpieczeństwa dostawców tego podmiotu, lub która samodzielnie zawarła Umowę;

8) **Usługi** – usługi świadczone przez Cyber Cover drogą elektroniczną, o których mowa w ust. 3 poniżej;

9) **Rejestracja** – wprowadzenie do systemu informatycznego Cyber Cover danych niezbędnych do realizacji Usługi;

10) **Oferta** – oświadczenie Usługodawcy wobec Klienta woli zawarcia Umowy, złożone w Portalu po zarejestrowaniu Użytkownika, w postaci faktury proforma;

11) **Umowa** – zawierana pomiędzy Klientem (lub Dostawcą) a Usługodawcą umowa o świadczenie kompleksowej Usługi ochrony cybernetycznej;

12) **Plan Usługi** – wybrany przez Klienta lub Dostawcę wariant zakresu Usługi: Plan Standard, Plan Optimum, Plan Profesjonalny, Plan Ekspert, nabywany na warunkach aktualnego Cennika Cyber Cover dostępnego w Portalu;

13) **Wskaźnik Bezpieczeństwa / Ocena Bezpieczeństwa** – pomocnicza ocena poziomu cyberbezpieczeństwa przygotowana zgodnie z metodyką Cyber Cover, wyrażona w skali punktowej lub klasyfikacyjnej. Wskaźnik Bezpieczeństwa nie stanowi certyfikatu, audytu bezpieczeństwa, decyzji administracyjnej ani potwierdzenia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa;

14) **Komponent Ubezpieczeniowy** – wbudowany w wybrane Plany Usługi element ochrony ubezpieczeniowej, realizowany na podstawie Umowy Ubezpieczenia od Ryzyk Cybernetycznych;

15) **RODO** – zasady przetwarzania danych osobowych uregulowane w treści rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

16) **Umowa Ubezpieczenia od Ryzyk Cybernetycznych** – umowa ubezpieczenia chroniąca przed skutkami ataków cybernetycznych i zobowiązaniami wynikającymi z naruszenia przepisów dotyczących prywatności, m.in. RODO, zawierana zgodnie z zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia pomiędzy Ubezpieczycielem a Usługodawcą jako ubezpieczającym, do której Klient lub Dostawca może przystąpić jako ubezpieczony na warunkach wskazanych przez Ubezpieczyciela;

17) **Ubezpieczyciel** – zakład ubezpieczeń, z którym Usługodawca jako ubezpieczający zawarł Umowę Ubezpieczenia od Ryzyk Cybernetycznych, do której Klient może przystąpić jako ubezpieczony;

18) **Ogólne Warunki Ubezpieczenia/OWU** – ogólne warunki ubezpieczenia od ryzyk cybernetycznych, sporządzone przez Ubezpieczyciela, dostępne po zarejestrowaniu w Portalu;

19) **Certyfikat** – dokument wystawiony przez Cyber Cover na podstawie informacji od Ubezpieczyciela potwierdzający przystąpienie do Umowy Ubezpieczenia;

20) **Ustawa o KSC** – ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa;

21) **Polityka Prywatności** – dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Cyber Cover, dostępny pod adresem cybercover.pl/polityka-prywatnosci, stanowiący integralny element systemu ochrony danych osobowych stosowanego przez Cyber Cover.

3. Usługi

3.1. Na podstawie niniejszego Regulaminu i po zawarciu Umowy Usługodawca w ramach Portalu drogą

elektroniczną umożliwia Użytkownikowi/Klientowi dostęp do kompleksowej Usługi ochrony cybernetycznej obejmującej:

- 1) ocenę bezpieczeństwa i zalecenia dla Klienta (Wskaźnik Bezpieczeństwa),
- 2) przeprowadzenie konsultacji dla Klienta przez zespół ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa,
- 3) monitoring zagrożeń wybranych danych firmowych oraz systemów IT,
- 4) pomoc w przypadku naruszenia cyberbezpieczeństwa Klienta (Incident Response – IR),
- 5) możliwość przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia od Ryzyk Cybernetycznych (Komponent Ubezpieczeniowy).

3.2. Cyber Cover oferuje Plany Usługi w zakresie i na warunkach określonych każdorazowo na stronie internetowej www.cybercover.pl oraz w Portalu.

Szczegółowy zakres Komponentu Ubezpieczeniowego, w tym definicje zdarzeń objętych ochroną, wyłączenia, limity, franszyzy, udziały własne, składka i warunki zgłaszania szkód, wynika wyłącznie z OWU i dokumentacji ubezpieczeniowej udostępnianych w Portalu. Dokumentacja ubezpieczeniowa ma pierwszeństwo przed jakimikolwiek informacjami zawartymi w Regulaminie.

3.3. Usługodawca za pomocą Portalu, na zlecenie Klienta/Użytkownika:

- 1) przeprowadza automatyczny przegląd bezpieczeństwa organizacji Klienta obejmujący: ochronę danych kontrahentów i pracowników zgodnie z wymaganiami RODO, zabezpieczenie danych firmowych przed nieuprawnionym dostępem oraz plan ciągłości działania w razie awarii systemów IT, za pomocą udostępnienia Użytkownikowi narzędzia inteligentnej samooceny bezpieczeństwa polegającego na wypełnieniu tematycznych list kontrolnych, które zostają automatycznie ocenione przez narzędzie Usługodawcy oraz wygenerowaniu rekomendacji na podstawie wyników badania,
- 2) realizuje automatyczne monitorowanie wybranych danych firmowych oraz systemów IT Klienta w poszukiwaniu zagrożeń zewnętrznych poprzez: sprawdzanie publicznej dostępności danych

osobistych i firmowych oraz podatność środowiska IT Klienta na ataki, a po wykryciu ewentualnych zagrożeń udostępnia podstawowe rekomendacje działań naprawczych,

3) umożliwia umówienie się na konsultacje ze specjalistami od cyberbezpieczeństwa i RODO, którzy odpowiadają na pytania i wątpliwości dotyczące ochrony danych w firmie,

4) umożliwia przystąpienie do Umowy Ubezpieczenia od Ryzyk Cybernetycznych i zapewnia całodobowe wsparcie eksperckie w przypadku incydentów cybernetycznych obejmujące: naruszenia RODO, naruszenia bezpieczeństwa danych, w tym podejrzenia wycieku danych lub nieuprawniony dostęp do systemów, blokadę danych, żądania okupu, wyludzenie danych, awarie systemów IT powodujące przerwy w działaniu organizacji Klienta.

3.4. Jeżeli Użytkownik został zaproszony do Platformy przez podmiot korzystający z Usługi Cyber Cover w celu przeprowadzenia oceny cyberbezpieczeństwa dostawców, przed rozpoczęciem korzystania z Platformy Użytkownik jest informowany o podmiocie, który skierował zaproszenie, oraz celu przeprowadzanej oceny. Wyniki oceny, raporty oraz inne informacje wygenerowane lub udostępnione w ramach procesu oceny mogą zostać udostępnione wyłącznie temu podmiotowi, w zakresie wynikającym z wybranego modelu współpracy oraz niezbędnym do realizacji celu, w jakim Użytkownik został zaproszony do Platformy, zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.

3.5. Cyber Cover udostępnia wyniki analiz, wskaźniki bezpieczeństwa, rekomendacje i raporty wyłącznie jako narzędzia wspomagające ocenę ryzyka cyberbezpieczeństwa. Wyniki nie stanowią gwarancji bezpieczeństwa, zgodności z przepisami prawa ani rekomendacji do podjęcia określonych decyzji biznesowych. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za decyzje podejmowane na podstawie udostępnionych wyników, wskaźników bezpieczeństwa i raportów oraz za ich interpretację w kontekście specyfiki swojej organizacji. Cyber Cover nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji biznesowych, organizacyjnych lub technicznych podjętych przez Użytkownika na podstawie udostępnionych wyników, wskaźników bezpieczeństwa i raportów.

3.6. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz przepisami stosownych aktów prawnych.

3.7. Narzędzia on-line Usługodawcy umożliwiają Użytkownikowi:

- 1) uzyskanie wyceny za usługi wskazane powyżej,
- 2) utworzenie konta w Portalu Klienta,
- 3) zawarcie Umowy z Usługodawcą,
- 4) realizację Usług.

3.8. Rejestracja w Portalu jest możliwa po:

- 1) wskazaniu danych przedsiębiorstwa (NIP, nazwa, adres) i danych osobowych (imię, nazwisko, mail, telefon),
- 2) zadeklarowaniu przychodów za rok ubiegły,
- 3) wskazaniu danych jak: podstawowe informacje o organizacji Klienta, standardy operacyjne,
- 4) akceptacji Regulaminu i udzieleniu wymaganych przez Usługodawcę zgód,
- 5) realizacji płatności kartą płatniczą lub na podstawie faktury proforma od Usługodawcy, z tymże po uzyskaniu faktury Użytkownik otrzymuje dostęp do Portalu, ale Portal pozostaje nieaktywny do momentu odnotowania płatności przez Usługodawcę.

3.9. Usługodawca zastrzega, że po opłaceniu usługi Użytkownik może nie mieć możliwości przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia od Ryzyk Cybernetycznych ze względu na niespełnienie warunków wymaganych przez Ubezpieczyciela (wymagane standardy operacyjne). Jednakże Usługodawca umożliwia pomoc konsultantów, którzy wskażą działania mające na celu spełnienie tych wymagań. Po ponownej, pozytywnej weryfikacji ich spełnienia przystąpienie do Umowy Ubezpieczenia od Ryzyk Cybernetycznych będzie umożliwione. Niespełnienie warunków aktywacji Komponentu Ubezpieczeniowego nie uprawnia Klienta ani Dostawcy do żądania zwrotu opłaty za Plan Usługi w zakresie przekraczającym wartość samego Komponentu Ubezpieczeniowego określoną w dokumentacji produktowej Cyber Cover dostępnej w Portalu.

Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy Portalu przez Użytkownika, w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych, nieprawdziwych, niedokładnych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd danych, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji danych wprowadzonych do Portalu w przypadku ich zmiany oraz do niezwłocznego powiadomienia Cyber Cover o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na realizację Umowy. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego aktualizowania informacji mających wpływ na prawidłowe świadczenie Usługi, w szczególności danych kontaktowych, danych organizacyjnych oraz informacji dotyczących środowiska IT objętego monitoringiem.

4. Warunki techniczne świadczenia usług

4.1. W celu prawidłowego korzystania z Usług wymagana jest najpopularniejsza, aktualna wersja jednej z powszechnie używanych przeglądarek internetowych (Chrome, Firefox, Edge lub Safari) a w przeglądarce internetowej użytkownika włączona jest obsługa JavaScript i plików cookies. W serwisie internetowym mogą być wykorzystywane następujące technologie: Java, JavaScript, XML, PHP, DHTML, cookies. Serwis jest chroniony za pomocą szyfrowanego protokołu https (TLS 1.2 lub wyższy).

4.2. Prawidłowe korzystanie z Usług wymaga ponadto dostępu do Internetu oraz aktywnego adresu poczty elektronicznej.

4.3. Cyber Cover dokłada należytej staranności w celu zapewnienia ciągłości działania Platformy, jednak nie gwarantuje jej nieprzerwanej dostępności przez 100% czasu. Cyber Cover może prowadzić planowane prace serwisowe lub modernizacyjne powodujące czasową niedostępność Platformy. O planowanych pracach, o ile będzie to możliwe, Użytkownicy będą informowani z odpowiednim wyprzedzeniem za pośrednictwem komunikatu w Portalu lub wiadomości e-mail. Cyber Cover doloży starań, aby planowane prace serwisowe były przeprowadzane w godzinach nocnych lub w weekendy, w celu minimalizacji wpływu na korzystanie z Usług przez Użytkowników.

4.4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu w sposób zgodny z prawem, niniejszym Regulaminem oraz dobrymi obyczajami, z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Cyber Cover oraz osób trzecich. Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do powstrzymania się od działań mogących zakłócić

funkcjonowanie Portalu lub systemów informatycznych Cyber Cover.

5. Warunki zawarcia i rozwiązania Umowy z Usługodawcą

5.1. Warunki ogólne

5.1.1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranej z Klientem lub Dostawcą Umowy. Wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu przy rejestracji do Portalu jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

5.1.2. Niniejszy Regulamin jest udostępniony Użytkownikowi/Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem strony www.cybercover.pl w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie niniejszego Regulaminu.

5.1.3. Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Portalu. Cyber Cover zaleca również zapoznanie się z Polityką Prywatności oraz, w przypadku Planów obejmujących Komponent Ubezpieczeniowy z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.

5.1.4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie formularzy w narzędziach on-line Usługodawcy przez Użytkownika, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w formularzu aplikacji bez ich wiedzy i zgody.

5.2. Formalne warunki zawarcia Umowy

5.2.1. Zawarcie Umowy przebiega w następujący sposób:

1) Klient rejestruje się w Portalu, podając dane przedsiębiorstwa (NIP, nazwa, adres) i dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon), deklaruje przychody za rok ubiegły, wskazuje podstawowe informacje o organizacji i standardy operacyjne, akceptuje Regulamin i udziela wymaganych zgód.

2) Użytkownik/Klient po rejestracji w Portalu ma możliwość zapoznania się z OWU.

5.3. Zawarcie Umowy

5.3.1. Umowa jest zawierana i odnawiana automatycznie według następujących zasad:

1) Klient wybiera Plan Usługi w Portalu.

2) Opłacenie Usługi skutkuje zawarciem Umowy abonamentowej na okres 12 miesięczny lub inny dostępny okres w Planie Usług.

3) Abonament odnawia się automatycznie na kolejny identyczny okres, chyba że Klient złoży w Portalu rezygnację co najmniej na 14 dni przed końcem bieżącego okresu rozliczeniowego.

4) Faktury VAT za kolejne okresy rozliczeniowe są wystawiane z góry i dostarczane na adres e-mail Klienta oraz dostępne w Portalu.

5) Nieopłacenie kolejnego okresu rozliczeniowego skutkuje zawieszeniem dostępu do Platformy. Cyber Cover wyśle powiadomienie o zbliżającym się odnowieniu abonamentu z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni. W przypadku braku płatności w terminie Cyber Cover może dodatkowo wysłać przypomnienie o zaległej płatności.

5.3.2. Zawarcie Umowy nie jest równoznaczne z objęciem Klienta ochroną w ramach Komponentu Ubezpieczeniowego. Ochrona taka może zostać udzielona wyłącznie na warunkach określonych przez Ubezpieczyciela

5.4. Oświadczenia przy zawieraniu Umowy – prawo odstąpienia i wymagane oświadczenia

5.4.1. Przepisy o prawie odstąpienia od umowy mają zastosowanie do umów zawieranych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, gdy drugą stroną jest konsument (osoba fizyczna zawierająca umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością zawodową lub gospodarczą). Cyber Cover świadczy Usługi wyłącznie na rzecz przedsiębiorców (B2B). Do osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą stosuje się przepisy przyznające przedsiębiorcom określone uprawnienia konsumenckie, jeżeli Umowa jest bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą, lecz nie ma dla niej charakteru zawodowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5.4.2. W sytuacjach, w których zgodnie z obowiązującymi przepisami prawo odstąpienia przysługuje, stosuje się postanowienia niniejszego ustępu.

5.4.3. W przypadkach, w których zgodnie z obowiązującymi przepisami Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy, może on podczas rejestracji, poprzez zaznaczenie

odpowiedniego pola wyboru (checkbox), złożyć następujące oświadczenie:

„Żądam rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i przyjmuję do wiadomości, że w przypadku odstąpienia od umowy po rozpoczęciu świadczenia usługi będę zobowiązany(-a) do zapłaty za świadczenia spełnione do dnia odstąpienia, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta”.

Brak złożenia powyższego oświadczenia oznacza, że Cyber Cover nie rozpocznie świadczenia Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5.4.4. Cyber Cover potwierdza otrzymanie oświadczenia, o którym mowa w pkt 5.4.3., w potwierdzeniu zawarcia Umowy wysyłanym na adres e-mail Klienta lub Dostawcy.

5.4.5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości. Usługa jest świadczona w sposób ciągły. Prawo odstąpienia może zostać wykonane w ustawowym terminie, z zastrzeżeniem proporcjonalnego rozliczenia świadczeń spełnionych do dnia odstąpienia na zasadach określonych poniżej.

5.4.6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone przez Klienta lub Dostawcę:

- 1) za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.cybercover.pl;
- 2) pisemnie na adres: Cyber Cover sp. z o.o., ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 2, 87-100 Toruń;
- 3) na adres e-mail wskazany w Portalu.
- 4) Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest dostępny w Portalu lub jako załącznik do Regulaminu. Skorzystanie z wzoru jest dobrowolne. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wywołuje skutek z chwilą jego wysłania do Cyber Cover.
- 5) W przypadku gdy Klient lub Dostawca złożył oświadczenie, o którym mowa w pkt 5.4.3., żądając rozpoczęcia świadczenia Usługi przed upływem 14-

dniowego terminu odstąpienia, a następnie skorzystał z prawa do odstąpienia od umowy – Cyber Cover przysługuje wynagrodzenie proporcjonalne do zakresu świadczeń spełnionych do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu.

6) Wynagrodzenie należne za świadczenia spełnione do dnia odstąpienia obliczane jest w następujący sposób:

$$W = (C \div D) \times N$$

gdzie:

- W – wynagrodzenie należne Cyber Cover za świadczenia spełnione do dnia odstąpienia;
- C – łączna cena netto Usługi za pełny opłacony okres rozliczeniowy;
- D – liczba dni w opłaconym okresie rozliczeniowym (w abonamencie miesięcznym: faktyczna liczba dni miesiąca; w abonamencie rocznym: 365 lub 366);
- N – liczba dni, przez które Usługa była faktycznie świadczona (od dnia aktywacji do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu włącznie).

5.4.7. Jeśli Użytkownik nie złożył oświadczenia, o którym mowa w pkt 5.4.3., Cyber Cover nie aktywuje Usługi przed upływem terminu odstąpienia, a Użytkownik nie jest zobowiązany do żadnej zapłaty za ten okres.

6. Koszty związane z zawarciem Umowy

6.1. Użytkownik nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z zawarciem umowy ubezpieczenia, poza wynagrodzeniem należnym Usługodawcy z tytułu świadczenia Usługi w wybranym Planie.

6.2. Aktualne ceny Planów Usługi i warunki dostępne są w Portalu oraz w Cenniku Cyber Cover. Cyber Cover zastrzega sobie prawo do zmiany cen Planów Usługi z zachowaniem zasady, że zmiana cen nie dotyczy Umów już zawartych na czas określony do momentu ich wygaśnięcia.

7. Czas trwania i rozwiązanie Umowy

7.1. Umowa z Usługodawcą oraz Umowa Ubezpieczenia zawierane są na ten sam okres – zgodnie z punktem 5.3.1. Umowa ulega automatycznemu odnowieniu na taki sam okres na jaki została zawarta, chyba że Klient złoży rezygnację w terminie określonych w postanowieniach niniejszego Regulaminu.

7.2. Umowa Ubezpieczenia zawarta później niż Umowa z Usługodawcą (z przyczyn wskazanych w Regulaminie) ulega rozwiązaniu z chwilą rozwiązania Umowy z Usługodawcą. Umowa Ubezpieczenia nie może trwać dłużej niż Umowa z Usługodawcą.

7.3. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia stron z obowiązku uregulowania wszystkich należności wymagalnych do dnia jej zakończenia.

7.4. W przypadku rażącego naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa Platformy, ochrony danych osobowych lub praw własności intelektualnej, Cyber Cover może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym po uprzednim wezwaniu Użytkownika do zaprzestania naruszeń i wyznaczeniu odpowiedniego terminu do ich usunięcia, chyba że charakter naruszenia uniemożliwia dalszą współpracę.

8. Warunki aktywacji Komponentu Ubezpieczeniowego

8.1. Informacja ogólna

8.1.1. Cyber Cover informuje, że opłacenie Usługi w Planach obejmujących Komponent Ubezpieczeniowy (Standard, Optimum, Profesjonalny, Ekspert) **nie gwarantuje automatycznego przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia od Ryzyk Cybernetycznych**. Przystąpienie uzależnione jest od spełnienia przez Klienta lub Dostawcę wymagań określonych przez Ubezpieczyciela. Objęcie ochroną ubezpieczeniową następuje po spełnieniu wszystkich wymagań określonych przez Ubezpieczyciela, pozytywnej ocenie ryzyka dokonanej przez Ubezpieczyciela oraz potwierdzeniu przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia zgodnie z postanowieniami Regulaminu i OWU

8.1.2. Cyber Cover nie jest zakładem ubezpieczeń ani nie podejmuje decyzji dotyczących objęcia ochroną ubezpieczeniową ani wypłaty świadczeń. Decyzje te podejmowane są wyłącznie przez Ubezpieczyciela zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Cyber Cover pełni rolę ubezpieczającego oraz wykonuje czynności związane z umożliwieniem przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8.1.3. Aktywacja Komponentu Ubezpieczeniowego nie jest możliwa lub może zostać odmówiona w szczególności w następujących przypadkach:

8.1.3.1. Warunki organizacyjne i operacyjne:

8.1.3.1.1. Użytkownik nie spełnia wymaganych standardów operacyjnych

określonych w kwestionariuszu samooceny dostępnym w Portalu

8.1.3.2. Warunki underwritingowe:

8.1.3.2.1. Ubezpieczyciel odmówił objęcia organizacji ochroną ubezpieczeniową na podstawie przeprowadzonej oceny ryzyka;

8.1.3.3. Warunki formalne:

8.1.3.3.1. dane organizacji przekazane w procesie rejestracji są niepełne, nieprawdziwe lub niemożliwe do zweryfikowania;

8.1.3.3.2. organizacja nie dokonała akceptacji OWU dostępnych w Portalu.

8.2. Objęcie Klienta ochroną ubezpieczeniową następuje wyłącznie na zasadach określonych przez Ubezpieczyciela, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia oraz OWU. Po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie oraz zaakceptowaniu Klienta lub Dostawcy przez Ubezpieczyciela Cyber Cover udostępnia Certyfikat potwierdzający przystąpienie do Umowy Ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w dniu wskazanym w Certyfikacie lub innym dokumencie ubezpieczeniowym wystawionym zgodnie z OWU. Do czasu rozpoczęcia ochrony wskazanego w Certyfikacie Klient lub Dostawca nie jest objęty ochroną ubezpieczeniową.

8.3. W przypadku braku możliwości przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia Cyber Cover zapewnia pomoc konsultantów, którzy wskażą działania zmierzające do spełnienia wymagań Ubezpieczyciela. Po ponownej, pozytywnej weryfikacji spełnienia tych wymagań przystąpienie do Umowy Ubezpieczenia będzie możliwe. Cyber Cover nie gwarantuje jednak, że podjęcie wskazanych działań skutkować będzie akceptacją wniosku przez Ubezpieczyciela – ostateczna decyzja w tym zakresie należy wyłącznie do Ubezpieczyciela.

8.4. Niespełnienie warunków aktywacji Komponentu Ubezpieczeniowego nie uprawnia Użytkownika do żądania zwrotu opłaty za Plan Usługi w zakresie przekraczającym wartość samego Komponentu Ubezpieczeniowego określoną w dokumentacji produktowej Cyber Cover.

9. Bezpieczeństwo informacji

9.1. Zobowiązania Cyber Cover w zakresie bezpieczeństwa

9.1.1. Cyber Cover stosuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do poziomu ryzyka oraz charakteru świadczonych usług, zgodnie z

obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi praktykami bezpieczeństwa informacji.

9.1.2. Stosowanie mechanizmów kontroli przez Cyber Cover stanowi element należytej staranności w zakresie bezpieczeństwa świadczonych Usług i jest komplementarne wobec wymogów wynikających z RODO, w szczególności art. 32 RODO dotyczącego bezpieczeństwa przetwarzania.

9.1.3. Cyber Cover regularnie dokonuje przeglądu stosowanych środków bezpieczeństwa i aktualizuje je w miarę rozwoju technologii oraz zmieniającego się charakteru zagrożeń. Przeglądy bezpieczeństwa przeprowadzane są co najmniej raz w roku lub częściej w przypadku wystąpienia istotnych zmian w zakresie zagrożeń lub technologii.

9.2. Wymagania bezpieczeństwa wobec Użytkowników

9.2.1. Użytkownicy korzystający z Platformy zobowiązani są do:

- 1) stosowania aktualnego oprogramowania i aktualizacji bezpieczeństwa na urządzeniach mających dostęp do Portalu;
- 2) nieudostępniania danych dostępowych do konta osobom nieuprawnionym;
- 3) niezwłocznego powiadomienia Cyber Cover o podejrzeniu utraty lub naruszenia danych dostępowych;
- 4) stosowania bezpiecznych haseł i w miarę możliwości, uwierzytelniania wieloskładnikowego.

9.2.2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania wykonane przy użyciu jego danych dostępowych. W przypadku podejrzenia nieuprawnionego dostępu do konta Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zmienić hasło oraz powiadomić Cyber Cover o zaistniałej sytuacji.

9.2.3. Cyber Cover nie ingeruje w systemy teleinformatyczne Użytkownika poza zakresem niezbędnym do świadczenia wybranej Usługi.

10. Ochrona danych osobowych

10.1. Zasady ogólne

10.1.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Portalu jest Cyber Cover spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 2, 87-100 Toruń.

10.1.2. Szczegółowe informacje dotyczące celów, podstaw prawnych, okresów przechowywania danych, kategorii odbiorców oraz praw przysługujących osobom, których dane dotyczą, zawarte są w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: cybercover.pl/polityka-prywatnosci.

Polityka Prywatności stanowi integralny element systemu ochrony danych osobowych stosowanego przez Cyber Cover i zawiera pełne informacje wymagane przez art. 13 i 14 RODO.

10.1.3. Przetwarzanie danych osobowych przez Cyber Cover odbywa się zgodnie z RODO, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

10.1.4. W zależności od rodzaju świadczonej Usługi Cyber Cover działa jako administrator danych osobowych albo jako podmiot przetwarzający dane na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Szczegółowe zasady określają Polityka Prywatności oraz Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych.

10.1.5. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Cyber Cover pisemnie na adres siedziby.

Celem Usługodawcy jest zapewnienie Użytkownikowi dostępu do jak największej ilości informacji i Usług uzyskiwanych za pośrednictwem Portalu przy możliwie najmniejszej ingerencji w sferę prywatności Użytkownika. W przypadku korzystania z niektórych Usług oferowanych w Portalu Użytkownicy proszeni będą o podanie określonych danych osobowych, które będą przetwarzane przez Usługodawcę zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce Prywatności.

Usługodawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkownika oraz Klienta. Przetwarzanie powierzonych przez Użytkownika danych będzie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z RODO. Powierzenie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny, z tymże ich podanie uzależnia możliwość realizacji Usługi przez Cyber Cover. Użytkownik ma w każdej chwili prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.

10.1.6. Cyber Cover będzie przetwarzał dane osobowe powierzone przez Użytkownika wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i zobowiązuje się do zachowania ich w poufności i nieujawniania ich innym podmiotom, chyba że ujawnienie to następuje na podstawie wyraźnego upoważnienia przez Użytkownika lub na podstawie powszechnie

obowiązujących przepisów prawa. Zobowiązanie niniejsze pozostaje w mocy również po ustaniu stosunku prawnego łączącego Użytkownika z Cyber Cover.

10.2. Podstawy prawne przetwarzania danych

10.2.1. Użytkownik oświadcza, że posiada odpowiednią podstawę prawną do wprowadzania do Platformy danych osobowych oraz zgłaszania do monitoringu danych osób trzecich, w szczególności pracowników i współpracowników. Korzystanie z wybranych funkcjonalności Platformy może wymagać przetwarzania danych osobowych niezbędnych do realizacji monitoringu cyberbezpieczeństwa zgodnie z Polityką Prywatności.

10.2.2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z prawem wprowadzania danych osobowych osób trzecich do Platformy oraz za posiadanie odpowiednich podstaw prawnych do ich przetwarzania. W przypadku wprowadzenia danych osobowych pracowników lub współpracowników Użytkownik zobowiązany jest do uprzedniego poinformowania tych osób o fakcie i zakresie przetwarzania ich danych osobowych przez Cyber Cover oraz do przekazania im treści klauzuli informacyjnej zgodnie z art. 13 lub 14 RODO.

10.3. Transfery danych poza EOG

W przypadku korzystania przez Cyber Cover z dostawców infrastruktury lub usługodawców mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym stosowane są odpowiednie mechanizmy zabezpieczające wymagane przez RODO. Szczegółowe informacje zawiera Polityka Prywatności.

10.4. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i wykorzystanie algorytmów

10.4.1. Cyber Cover informuje, że Platforma nie podejmuje wobec Użytkownika wiążących decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, które wywoływałyby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływały, w rozumieniu art. 22 RODO. Udostępniane wskaźniki bezpieczeństwa, rekomendacje i raporty mają charakter wspomagający i wymagają samodzielnej oceny przez Użytkownika lub odpowiedniego specjalistę.

10.4.2. Cyber Cover może wykorzystywać algorytmy wspomagające analizę danych. Wyniki analiz mają charakter pomocniczy i wymagają samodzielnej oceny przez Użytkownika lub odpowiedniego

specjalistę. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za decyzje podejmowane na podstawie wyników analiz algorytmicznych udostępnionych przez Platformę. Ostateczne decyzje pozostają każdorazowo po stronie Użytkownika.

11. Własność intelektualna i zabezpieczenia techniczne

11.1. Prawa własności intelektualnej

11.1.1. Wszelkie prawa do Platformy, Serwisu i Portalu, w tym autorskie prawa majątkowe, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa własności intelektualnej do oprogramowania, baz danych, grafiki, treści, metodyki i pozostałych elementów Platformy, przysługują Cyber Cover lub podmiotom, które udzieliły Cyber Cover odpowiedniej licencji. Korzystanie z Platformy nie powoduje przeniesienia na Użytkownika jakichkolwiek autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej ani innych praw własności intelektualnej do Platformy lub jej elementów.

11.1.2. Użytkownik uzyskuje niewyłączne, niezbywalne, ograniczone czasowo trwania Umowy prawo do korzystania z Platformy wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w Umowie i Regulaminie. Prawo to wygasa z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy.

11.2. Zakazy techniczne

11.2.1. Zabrania się:

- 1) dekompilowania, odtwarzania kodu źródłowego (reverse engineering) i dezasemblacji Platformy lub jej elementów;
- 2) obchodzenia zabezpieczeń technicznych Platformy;
- 3) podejmowania prób uzyskania nieuprawnionego dostępu do Platformy, jej baz danych lub infrastruktury;
- 4) kopiowania, modyfikowania lub rozpowszechniania elementów Platformy bez uprzedniej pisemnej zgody Cyber Cover;
- 5) wykorzystywania Platformy w sposób mogący naruszyć prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa;
- 6) wykorzystywania Platformy do celów innych niż określone w Umowie i Regulaminie.

11.2.2. Naruszenie przez Użytkownika postanowień niniejszego ustępu może skutkować natychmiastowym rozwiązaniem Umowy przez Cyber Cover oraz dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych.

12. Dane wprowadzane przez Użytkownika

12.1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z prawem danych wprowadzanych do Platformy oraz za posiadanie odpowiednich podstaw prawnych do ich przetwarzania, w szczególności, jeżeli dane te obejmują dane osobowe osób trzecich.

12.2. Użytkownik zapewnia, że dane wprowadzane do Platformy:

- 1) są prawdziwe, aktualne i kompletne;
- 2) nie naruszają praw osób trzecich;
- 3) są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z RODO.

12.3. Cyber Cover nie ponosi odpowiedzialności za treść danych wprowadzonych przez Użytkownika ani za skutki wynikające z podania danych niezgodnych z prawdą, niepełnych lub naruszających prawa osób trzecich.

12.4. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznej aktualizacji danych wprowadzonych do Platformy w przypadku ich zmiany oraz do usunięcia danych, które stały się nieaktualne lub których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane.

13. Konsultacje eksperckie

13.1. Konsultacje świadczone za pośrednictwem Platformy mają charakter doradczy i nie stanowią porady prawnej, podatkowej ani gwarancji osiągnięcia określonego rezultatu, chyba że odrębna umowa zawarta między Klientem a Cyber Cover stanowi inaczej.

13.2. Wyniki konsultacji, rekomendacje i wskazówki przekazywane przez ekspertów w ramach Usługi stanowią materiał pomocniczy oparty na dostępnych informacjach i powinny być każdorazowo weryfikowane przez Klienta lub Dostawcę z uwzględnieniem specyfiki jego sytuacji oraz przy wsparciu właściwych specjalistów.

13.3. Konsultacje świadczone są przez ekspertów posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w zakresie cyberbezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Cyber Cover dokłada należytej staranności w doborze ekspertów świadczących konsultacje, jednak

nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych przez Użytkownika na podstawie uzyskanych konsultacji.

13.4. Rekomendacje przedstawiane przez Cyber Cover mają charakter doradczy. Cyber Cover nie ponosi odpowiedzialności za sposób ich wdrożenia ani za decyzje podejmowane przez Użytkownika na ich podstawie.

14. Odpowiedzialność

14.1. Odpowiedzialność Cyber Cover

14.1.1. Cyber Cover nie ponosi odpowiedzialności za:

- 1) brak dostępu do Portalu z przyczyn niezależnych od Cyber Cover;
- 2) korzystanie przez Użytkownika z Portalu w sposób sprzeczny z Regulaminem;
- 3) skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy przez Użytkownika, w szczególności z podania błędnych, niekompletnych lub nieprawdziwych danych;
- 4) decyzje biznesowe Klienta lub Dostawcy podejmowane na podstawie Wskaźnika Bezpieczeństwa, raportów lub rekomendacji;
- 5) decyzje Ubezpieczyciela w zakresie odmowy objęcia ochroną ubezpieczeniową lub ograniczenia zakresu ochrony.

14.1.2. Cyber Cover zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia dostępu do Portalu ze względów bezpieczeństwa lub z innych uzasadnionych przyczyn. Cyber Cover nie ponosi odpowiedzialności za czasowe zawieszenie dostępu do Portalu z tych przyczyn.

14.1.3. Cyber Cover może prowadzić planowane prace serwisowe lub modernizacyjne powodujące czasową niedostępność Platformy. O planowanych pracach, o ile będzie to możliwe, Użytkownicy będą informowani z odpowiednim wyprzedzeniem za pośrednictwem komunikatu w Portalu lub wiadomości e-mail na adres podany przy rejestracji.

14.1.4. Cyber Cover nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności pozostających poza uzasadnioną kontrolą Cyber Cover, w szczególności takich jak: klęski żywiołowe, katastrofy, epidemie, działania wojenne lub

terrorystyczne, strajki, decyzje organów władzy publicznej, przerwy w dostawie energii elektrycznej lub w funkcjonowaniu sieci telekomunikacyjnych z przyczyn niezależnych od Cyber Cover (siła wyższa). W takim przypadku Cyber Cover niezwłocznie powiadomi Użytkownika o wystąpieniu i przewidywanym czasie trwania przeszkody oraz podejmie uzasadnione starania w celu ograniczenia jej skutków.

14.1.5. Łączna odpowiedzialność Cyber Cover z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy ograniczona jest do wartości opłat uiszczonych przez Użytkownika w ciągu 3 miesięcy poprzedzających zdarzenie będące przyczyną szkody.

14.1.6. Ograniczenia odpowiedzialności określone w niniejszym ustępie nie mają zastosowania do szkód wyrządzonych umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa Cyber Cover oraz do szkód na osobie.

14.2. Odpowiedzialność Użytkownika

14.2.1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za:

- 1) dokładność, prawdziwość i kompletność danych podanych w Portalu;
- 2) działania Użytkowników posługujących się ich danymi dostępowymi;
- 3) prawidłowe korzystanie z Portalu zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa.

14.2.2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub treści mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów Cyber Cover.

14.2.3. W przypadku niedozwolonego korzystania z Usługi Cyber Cover ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności oraz powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.

14.2.4. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Cyber Cover o wszelkich nieprawidłowościach w działaniu Platformy lub podejrzeniu naruszenia bezpieczeństwa.

15. Reklamacje i zgłoszenia

15.1. Cyber Cover wyznacza jeden centralny punkt kontaktowy do obsługi zgłoszeń: formularz na stronie www.cybercover.pl lub adres korespondencyjny: Cyber Cover sp. z o.o., ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 2, 87-100 Toruń. Za jego pośrednictwem:

- 1) Użytkownicy mogą składać reklamacje dotyczące funkcjonowania Usług,
- 2) Dowolne osoby i podmioty (w tym Użytkownicy) mogą zgłaszać obecność nielegalnych treści w rozumieniu Aktu o usługach cyfrowych (DSA).

15.2. W przypadku reklamacji dotyczącej Usług, zgłoszenie powinno zawierać:

- 1) oznaczenie Użytkownika (w tym imię, nazwisko, adres pocztowy, adres email, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją i jej adres email);
- 2) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji;
- 3) oznaczenie Umowy lub okresu rozliczeniowego, którego reklamacja dotyczy;
- 4) żądanie Użytkownika związane z reklamacją.

15.3. W przypadku zgłoszenia nielegalnych treści (DSA), zgłoszenie powinno obligatoryjnie zawierać: uzasadnienie uznania treści za nielegalne, wskazanie ich dokładnej lokalizacji (np. adres URL) oraz dane kontaktowe zgłaszającego (imię, nazwisko/nazwa, e-mail). Cyber Cover rozpatruje takie zgłoszenia w sposób obiektywny i bez zbędnej zwłoki, powiadamiając zgłaszającego o podjętej decyzji i jej uzasadnieniu.

15.4. Usługodawca doloży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania. O ich rezultacie niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

15.5. W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów, Cyber Cover może zwrócić się do Użytkownika o ich uzupełnienie, wyznaczając odpowiedni termin. W takim przypadku termin rozpatrzenia reklamacji biegnie od dnia otrzymania przez Cyber Cover kompletnych wyjaśnień lub dokumentów.

15.6. Odpowiedź na reklamację zawiera stanowisko Cyber Cover w sprawie reklamacji wraz z uzasadnieniem

oraz w przypadku uwzględnienia reklamacji, informację o sposobie i terminie usunięcia nieprawidłowości.

15.7. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje obowiązku zapłaty wynagrodzenia, chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

16. Brak gwarancji zgodności regulacyjnej

16.1. Cyber Cover nie gwarantuje, że samo korzystanie z Usługi zapewni Użytkownikowi pełną zgodność z Dyrektywą NIS2, Ustawą o KSC, RODO, DORA ani z jakimkolwiek innymi przepisami prawa. Usługa stanowi narzędzie wspierające zarządzanie ryzykiem cyberbezpieczeństwa, a odpowiedzialność za ocenę obowiązków prawnych, wdrożenie środków organizacyjnych i technicznych, prowadzenie dokumentacji, raportowanie incydentów oraz realizację obowiązków regulacyjnych spoczywa wyłącznie na Użytkowniku.

16.2. Korzystanie z Usługi pomaga w spełnieniu szeregu wymogów regulacyjnych, ale nie zwalnia z obowiązków regulacyjnych. Przepisy powszechnie obowiązujące mogą nakładać na Użytkowników dodatkowe zobowiązania.

16.3. Użytkownicy nie są uprawnieni do komunikowania osobom trzecim, mediom ani organom, że korzystanie z Usługi gwarantuje pełną zgodność z Dyrektywą NIS2, Ustawą o KSC, RODO, DORA ani żadnymi innymi przepisami prawa, chyba że Cyber Cover wyda w tym zakresie odrębne pisemne oświadczenie.

16.4. Cyber Cover nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezastosowania się przez Użytkownika do rekomendacji i zaleceń udostępnionych w ramach Usługi ani za skutki decyzji Użytkownika o niepodjęciu działań naprawczych wskazanych w raportach lub rekomendacjach.

17. Postanowienia końcowe

17.1. Zmiany Regulaminu

17.1.1. Usługodawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa, wymogów regulacyjnych lub bezpieczeństwa, rozwoju albo zmiany funkcjonalności Usługi, zmian technologicznych lub konieczności dostosowania Regulaminu do zmian modelu świadczenia Usługi.

17.1.2. W przypadku zmiany Regulaminu jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie zaktualizowanego tekstu na stronach Portalu.

17.1.3. W przypadku istotnych zmian dotyczących przetwarzania danych osobowych (np. zmiana celów

przetwarzania, nowe kategorie odbiorców) Cyber Cover informuje Użytkowników za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres podany przy rejestracji oraz przez wyświetlenie komunikatu w Portalu przy pierwszym logowaniu po zmianie.

17.1.4. Zmiany wpływające na prawa i obowiązki Użytkowników wchodzi w życie po upływie 15 dni od dnia poinformowania Użytkowników, chyba że wynikają z przepisów prawa lub są korzystniejsze dla Użytkowników.

17.1.5. Użytkownik, który nie akceptuje zmian w Regulaminie, ma prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w terminie 15 dni od dnia udostępnienia zmienionego Regulaminu. W takim przypadku Cyber Cover zwróci Użytkownikowi proporcjonalną część opłaty za niewykorzystany okres świadczenia Usługi.

17.2. Hierarchia dokumentów

17.2.1. W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym Regulaminem a indywidualnie zawartą Umową pierwszeństwo mają postanowienia Umowy. W zakresie ochrony ubezpieczeniowej pierwszeństwo mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

17.2.2. W przypadku rozbieżności pomiędzy Polityką Prywatności a Regulaminem w zakresie przetwarzania danych osobowych pierwszeństwo ma Polityka Prywatności.

17.3. Prawo właściwe i jurysdykcja

17.3.1. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.

17.3.2. Wszelkie spory wynikające z Umowy strony zobowiązują się w pierwszej kolejności rozwiązywać polubownie w terminie 30 dni od pisemnego zgłoszenia sporu. W razie bezskutecznego wyczerpania drogi polubownej spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Cyber Cover. Postanowienie to nie narusza właściwości sądu wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

17.4. Klauzula salwatoryjna

Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne, bezskuteczne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia zachowują moc wiążącą. Strony zobowiązują się zastąpić postanowienie nieważne lub bezskuteczne postanowieniem o możliwie najbliższym skutku prawnym i ekonomicznym.

17.5. Komunikacja między stronami

17.5.1. Wszelka korespondencja między Cyber Cover a Użytkownikiem prowadzona jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy wskazane przy rejestracji lub w formie komunikatów w Portalu. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego sprawdzania skrzynki e-mail oraz komunikatów w Portalu.

17.5.2. Oświadczenia kierowane przez Użytkownika do Cyber Cover wywołują skutek z chwilą ich doręczenia do Cyber Cover. Oświadczenia kierowane przez Cyber Cover do Użytkownika wywołują skutek z chwilą ich wysłania na adres e-mail Użytkownika wskazany przy rejestracji lub umieszczenia w Portalu.

17.6. Data uchwalenia

17.6.1. Niniejszy Regulamin został przyjęty uchwałą Zarządu Cyber Cover spółki z o.o. w dniu 23.09.2026 i zastępuje wszystkie wcześniejsze wersje Regulaminu.

17.6.2. Aktualna wersja Regulaminu jest każdorazowo publikowana w Serwisie wraz z datą wejścia w życie.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

FORMULARZ OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

(Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Cyber Cover spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 2, 87-100 Toruń e-mail: info@cybercover.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi(*):

Nazwa usługi/wybrany Plan:

.....

Data zawarcia umowy(*):

.....

Numer umowy / konta w Portalu:

.....

Imię i nazwisko/firma:

.....

Adres:

.....

Adres e-mail:

.....

Data:

.....

Podpis

.....

(*) Niepotrzebne skreślić.